

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009793-29.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

RECORRIDO: JOSE MANOEL PINTO LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. PRETENSÃO DE EMPRESTAR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS COM A REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente a decisão embargada. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5009793-29.2025.4.02.5101

510015620926 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009793-29.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

RECORRIDO: JOSE MANOEL PINTO LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, arguindo a existência de contradição no acórdão de evento retro.

Decido.

VOTO

Em que pese o inconformismo do recorrente, recorde-se que irresignação não justifica o manejo dos embargos de declaração, sendo necessário que se aponte qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O recurso em questão é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 1.022 do CPC.

Em relação a existência de contradição no julgado, nada a prover, pois o acórdão embargado foi claro no sentido do não cabimento do agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença no rito do JEF, sendo esse entendimento pacífico nesta 6ª Turma Recursal.

Além disso, o julgado mencionou expressamente a possibilidade de se atacar decisões proferidas em cumprimento de sentença pela via mandamental, ainda que sejam situações de perigo de dano grave ou de difícil reparação e quando a decisão impugnada for teratológica, conforme Enunciado nº 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

Com efeito, os embargos de declaração constituem instrumento processual cabível para eliminar omissão, contradição ou obscuridade, ou para sanar erro material no julgado. Em regra, não se prestam para atacar atos decisórios alegadamente equivocados ou para a inclusão, no debate, de novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Deveras, *“descabe acolher embargos de declaração quando se pretende o rejugamento da causa, através de novos argumentos”* (STJ - 3ª Turma - EDRESP nº 132.012/SP - rel. Min. WALDEMAR ZVEITER - DJ de 17/12/1999, p. 00351).

Em verdade, o que pretende a Embargante é rediscutir a causa e emprestar efeitos modificativos aos embargos declaratórios, o que não é possível face a comprovada ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Ante o exposto, ausente qualquer hipótese para cabimento (artigo 1.022 do CPC), **VOTO POR NÃO CONHECER** dos embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.